CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO

En Vigo a __ de __ de _____

REUNIDOS

De una parte, **HP CASTIÑEIRA, S.L.**, NIF/CIF **B27839786**, con domicilio a efectos del presente contrato en la calle **Avenida Ricardo Mella nº111** en adelante el **ARRENDADOR**.

De otra parte, _____interviene en nombre propio/o en representación de la mercantil _____ NIF/CIF _____, con domicilio a efectos del presente contrato en _____, en adelante el **ARRENDATARIO**.

Reunidos en la fecha del encabezamiento, se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para la firma del presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** del vehículo que se especifica, y

EXPONEN

I. Que el Arrendador está facultado para ceder el uso del vehículo cuya descripción consta en el Anexo de este contrato y está interesado en arrendarlo .

II. Que el Arrendatario está interesado en el alquiler de dicho vehículo.

III. Que ambas partes han acordado formalizar en este documento contrato de arrendamiento del vehículo mencionado, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

1.1. El Arrendador entrega en arrendamiento al Arrendatario el vehículo reseñado en el expositivo I del presente contrato, haciéndose el Arrendatario cargo de cuantas responsabilidades puedan contraerse por la tenencia y uso del vehículo a partir del momento de la entrega y hasta tanto proceda a su devolución al Arrendador.

1.2. El Arrendatario reconoce que ha recibido el vehículo en perfecto estado de funcionamiento y limpieza, con la carrocería, tapizado, neumáticos, faros y accesorios en buenas condiciones de uso, y la documentación necesaria para circular con el mismo. El Arrendatario ha de proceder a la reposición de cualquier elemento del vehículo que resultase averiado o extraviado por causas imputables al Arrendatario, y abonar todos los importes afrontados por el Arrendador que hayan derivado directamente de la utilización del vehículo por el Arrendatario que le sean imputables a éste.

1.3. Queda expresamente prohibido al Arrendatario variar cualquier característica técnica del vehículo, equipamiento o aspecto exterior y/o interior, debiendo correr en caso de hacerlo con los gastos de reacondicionamiento del vehículo a su estado original y abonar una cantidad en concepto de indemnización por inmovilización del vehículo que se fija en el precio diario de alquiler por los días que esté inmovilizado.

1.4 El vehículo deberá devolverse en condiciones de limpieza similares a las de la entrega.

En caso de que el vehículo sea devuelto en peores condiciones de limpieza a las de la entrega (suciedad excesiva, restos de barro, arena, pelos de animales, manchas, malos olores, etc.), el arrendador se reserva el derecho de **aplicar una penalización por limpieza de hasta 50 €**, destinada a cubrir los costes de limpieza y acondicionamiento del vehículo, **que será descontada de la fianza o facturada al arrendatario.**

Segunda.- Duración.

2.1. La duración del presente contrato será de **____ DÍA**, si el Arrendatario quiere conservar el vehículo por tiempo superior al convenido en el contrato, deberá comunicarlo al Arrendador antes de la finalización del mismo y obtener autorización escrita de éste, así como abonar el importe correspondiente.

2.2. El arrendatario se compromete a devolver el vehículo al arrendador en el lugar, fecha y hora previstos en el anexo al contrato. Únicamente se considera terminado el alquiler una vez que el vehículo y las llaves del mismo han sido entregadas al arrendador.

Tercera.- Precio.

3.1. El precio del arrendamiento se establece en **____** que el arrendatario abonará mediante **tarjeta/efectivo.**

En caso de que exista una mensualidad impagada en cualquiera de los meses de vigencia del contrato, el Arrendador podrá dar por resuelto el mismo comunicando al Arrendatario su decisión de no continuar con la vigencia del presente contrato.

3.2. El Arrendatario se compromete a pagar al Arrendador el precio total del alquiler reseñado en el Anexo. El precio incluirá las cantidades fijadas por tiempo y kilometraje en su caso, combustible contratado o no repuesto, seguros contratados e impuestos derivados de la contratación. El Arrendatario se compromete a prestar la fianza exigida según el Anexo para hacer frente a posibles responsabilidades.

3.3. Las tarifas de alquiler incluyen las coberturas del seguro obligatorio del vehículo, así como el seguro de responsabilidad civil , defensa jurídica y reclamación de daños .

Cuarta.- Utilización del vehículo.

4.1. Sólo están autorizados a conducir el vehículo el Arrendatario y las personas debidamente identificadas y autorizadas para ello según se haga constar en el Anexo al contrato, con la condición de que sean titulares y estén en posesión de permiso de conducir válido y en vigor de como mínimo 2 años de antigüedad

4.2. El Arrendatario se compromete a conducir el vehículo conforme a las normas del Código de Circulación y las especificaciones de uso del tipo de vehículo, siendo de su cargo el importe de las multas por cualquier infracción a la legislación vigente aplicable en que pueda incurrir el arrendatario.

4.3. El Arrendatario destinará el vehículo a **diario** en forma exclusiva, no pudiendo ser utilizado para el transporte de pasajeros o mercancías con fines comerciales o industriales salvo autorización .

4.4. El Arrendatario se compromete a no utilizar el vehículo ni dejar que el mismo sea utilizado en los supuestos siguientes:
a) Transporte remunerado de pasajeros.
b) Empujar o remolcar cualquier vehículo o cualquier otro objeto, rodante o no. c) Participar en competiciones, oficiales o no.
d) Realizar pruebas de resistencia de materiales, accesorios o productos para automóviles.
e) Conducir el vehículo bajo los efectos del alcohol o de narcóticos.
f) Transporte de mercancías que infrinjan la ley o las disposiciones legales vigentes o con fines ilícitos.
g) Transporte de pasajeros en número superior al autorizado e indicado en la Ficha de Inspección Técnica del vehículo.
h) Transporte de mercancías en peso, cantidad y/o volumen superior al autorizado en la Ficha de Inspección Técnica del vehículo.
i) Transporte de mercancías clasificadas como especiales o peligrosas por las vigentes leyes de transportes.
j) No usar ni permitir que sea usado el vehículo arrendado como medio o instrumento para la comisión de delitos, actuaciones penadas, prohibidas o simplemente sancionadas por la Ley, auxilio a delincuentes o protección, transporte y cobijo de objetos procedentes de delitos.
k) No efectuar modificaciones en la estructura ni montar sobre el techo baca o equipajes/mercancías.
l) No circular con el vehículo fuera de territorio español ni realizar traslados entre islas.
m) No manipular ni desprecintar el cuentakilómetros, debiendo comunicar al Arrendador cualquier avería en el mismo. El kilometraje se medirá por el cuentakilómetros o por los mapas de carretera si el cuentakilómetros se estropease.
n) No se permite el transporte de animales, salvo autorización expresa y por escrito del arrendador.
En caso de incumplimiento, se aplicará una penalización fija de 50 €, destinada a cubrir los costes de limpieza especial y desodorización, que podrá ser descontada de la fianza o facturada al arrendatario

4.5. Salvo autorización expresa el vehículo arrendado sólo podrá circular por el ámbito autorizado en el anexo al contrato.

4.6. El Arrendatario se compromete a mantener el vehículo cerrado cuando no lo utilice y a conservar en su interior los documentos del mismo.

4.7. El Arrendatario se compromete a detener e inmovilizar el vehículo cuando detecte alguna anomalía en su funcionamiento o se encienda algún testigo, debiendo contactar inmediatamente con el Arrendador o la compañía de asistencia que éste tenga concertada.

4.8. El arrendatario no podrá ceder, vender, subarrendar, hipotecar, pignorar o disponer del vehículo ni sus elementos en alguna forma sin el consentimiento expreso manifestado por escrito por el Arrendador.

4.9. El vehículo se entrega al arrendatario con el depósito lleno de combustible, comprometiéndose el arrendatario a devolverlo con el depósito igualmente lleno. El combustible consumido por el vehículo durante el periodo de alquiler es por cuenta del arrendatario.

De no devolverse el vehículo con el depósito lleno, el Arrendatario **abonará el precio del combustible necesario para su reposición así como una penalización de 20 euros como indemnización por los costes del repostaje**.

Quinta.- Mantenimiento y reparaciones.

5.1. El Arrendador asume el desgaste mecánico normal del vehículo. Los gastos de mantenimientos y reparación de averías sufridas por el vehículo durante el tiempo de arrendamiento son de cargo del Arrendador. En el caso de que sea necesario realizar una reparación o mantenimiento, deberá el Arrendatario obtener la autorización del Arrendador para realizarlo y aportar la factura correspondiente a los mismos a nombre del Arrendador para su reintegro.

Sexta.- Accidentes y robos.

6.1. El Arrendatario y personas autorizadas a la conducción del vehículo según lo dispuesto en el Anexo, participan de la póliza de seguro de responsabilidad civil concertada por el Arrendador.
6.2. El Arrendatario deberá informar al Arrendador de forma inmediata de cualquier siniestro y rellenar el parte de accidente con los datos completos del contrario y posibles testigos, que deberá ser remitido al Arrendador. La existencia de heridos deberá ser puesta en conocimiento de las autoridades competentes.
6.3. En caso de accidente, y siempre que sea razonablemente posible, el Arrendatario no abandonará el vehículo sin tomar las medidas adecuadas para protegerlo y salvaguardarlo.
6.4. En caso de robo, el Arrendatario deberá presentar denuncia ante la autoridad competente y remitir copia al Arrendador.
6.5. El Arrendatario podrá contactar con el Arrendador en el teléfono, dirección de correo electrónico o dirección fiscal del establecimiento del Arrendador

Séptima.- Resolución por incumplimiento.

7.1. El Arrendatario se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de estas cláusulas y acuerda que el incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar al Arrendador a declarar rescindido el arrendamiento sin necesidad de requerimiento y/o intimación previa alguna de parte de éste, quedando a cargo del primero todas y cada una de las obligaciones que ha asumido con la firma del presente.

Octava.- Jurisdicción.

8.1. Ambas partes acuerdan someterse a los tribunales que legalmente correspondan.Y para que así conste, firman el presente contrato de arrendamiento, por duplicado y a un solo efecto, en la fecha y lugar arriba indicados.

Firma del ARRENDADOR Firma del ARRENDATARIO

ANEXO I AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

ARRENDADOR
Nombre HP CASTIÑEIRA, S.L.
NIF/CIF B27839786
Domicilio AVENIDA RICARDO MELLA 111
Telf 694295887
Email alquiler@hpcars.es

VEHÍCULO
Marca _____
Modelo _____
Matrícula _____
Kilómetros: _____
Tipo de combustible: _____
Nivel de combustible _____

ARRENDATARIO
Nombre
_____
NIF/CIF _____
Telf. _____
Email _____

CONDUCTOR AUTORIZADO:
Nombre …….....
NIF/CIF…….....
Fecha de nacimiento …….
Domicilio …….....
Telf…….....
Email …….....

DATOS DEL ALQUILER

Lugar de entrega **HP CARS**

Fecha y hora de entrega __/__/____ __:__

Lugar de devolución **HP CARS**

Fecha y hora de devolución ____/____/____ __:__

Días de alquiler _____

Combustible a la entrega _____

PRECIO
Precio día alquiler _____
Kilómetros incluidos **200 KM / DIA**
Precio por kilómetro adicional **0,25€ / KM**
Precio combustible .....…….....

SEGUROS:
Tipo TODO RIESGO+FRANQUICIA
Franquicia 300€

DEPÓSITO/FIANZA:
Tipo **TARJETA/EFECTIVO**
Importe autorizado **300€**

VERIFICACIÓN PREVIA A LA ENTREGA:

❗❌CUALQUIER ELEMENTO / ACCESORIO QU NO ESTÉ TRAS LA DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO O EN SU ESTADO INICIAL TENDRÁ UNA PENALIZACIÓN DE 50€ POR ELEMENTO.

✅Documentación
✅Rueda de repuesto / compresor
✅Herramientas para cambio de rueda
✅Juego de triángulos y baliza v16
✅Chalecos reflectantes
Extintor

.....
OBSERVACIONES ....

LIQUIDACIÓN	**DEVOLUCIÓN**
Precio total _____	Fecha ____/____/____ __:__ Firma arrendatario

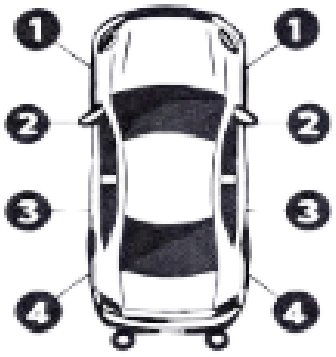
ANEXO II AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CHECKLIST ENTREGA

CLIENTE: _____ FECHA: _____

VEHÍCULO: _____ KMS: _____

GOLPES



☐ SIN GOLPES ☐ TIENE GOLPES

OBSERVACIONES: _____

LIMPIEZA

☐ LIMPIO

☐ SUCIO O EXTREMADAMENTE SUCIO

OBSERVACIONES: _____

EQUIPAMIENTO

☐ TRIÁNGULOS ☐ CHALECO ☐ LLAVE DE RUEDAS

☐ COMPRESOR / GATO ☐ OTROS _____

ENTREGA

☐ E ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ FULL

☐ _____

OBSERVACIONES: _____

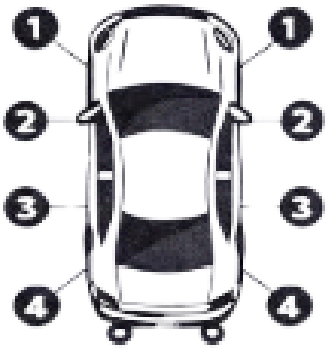
FIRMA CLIENTE _____ FIRMA HP CARS _____

CHECKLIST DEVOLUCIÓN

CLIENTE: _____ FECHA: _____

VEHÍCULO: _____ KMS: _____

GOLPES



1 Delantero 2 Lateral Izquierdo
3 Lateral Derecho 4 Trasero

☐ SIN GOLPES ☐ TIENE GOLPES

OBSERVACIONES: _____

LIMPIEZA

☐ LIMPIO

☐ SUCIO O EXTREMADAMENTE SUCIO

OBSERVACIONES: _____

EQUIPAMIENTO

☐ TRIÁNGULOS ☐ CHALECO ☐ LLAVE DE RUEDAS

☐ COMPRESOR / GATO ☐ OTROS _____

DEVOLUCIÓN

☐ E ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ FULL

☐ _____

OBSERVACIONES: _____

FIRMA CLIENTE _____ FIRMA HP CARS _____